

1004757-35.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Contratos Bancários

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Autora que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Assinatura aposta semelhante a olho nu à da autora. Réu que agiu com cautela e observância Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004757-35.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004757-35.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários

Requerente:

Adelmo Junqui

Requerido:

Banco Itaú Consignado S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

ADELMO JUNQUI ajuizou ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Sustentou que é aposentado pelo INSS, titular do benefício nº 1516713556 1, e possui diversos empréstimos consignados, com parcelas sendo descontadas em seus proventos de aposentadoria, que são depositados em conta bancária mantida pela instituição financeira requerida. Ocorre que o requerente observou nos pagamentos efetuados pelo INSS, que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber pois foi verificado contrato de empréstimo nº 590163866, não contratado em seu benefício. Relatou que não assinou qualquer documento ou contrato que autorizassem os descontos que vêm sendo feitos em seu benefício previdenciário. Requereu a concessão da tutela de urgência, na modalidade tutela antecipada, para que cessem os descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Ao final, requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial, quais sejam: a) declaração da inexigibilidade dos descontos; b) repetição do indébito; e c) reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/11). Juntou documentos (fls. 12/17)
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl. 23)

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação. Arguiu preliminarmente a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, afirmou que a contratação foi feita de forma regular mediante contrato físico devidamente assinado. Afirma que o valor do empréstimo foi creditado na conta da parte autora, tendo utilizado o referido montante. Impugnou o pedido de indenização por danos morais. Requereu a improcedência do(s) pedido(s) formulado(s) na inicial. Subsidiariamente requer compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência em caso de procedência (fls. 28/42). Juntou documentos (fls. 43/90).

Réplica (fls. 94/116).

Anulada a sentença de improcedência, determinou-se a realização de perícia grafotécnica (fls.163/165)

Laudo pericial (fls. 195/210), a respeito do qual as partes se manifestaram às fls. (216/219 e 220/221).

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Não foram arguidas preliminares.

2. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

3. O caso é de improcedência da pretensão formulada pelo autor.

4.No caso em apreço a parte autora é aposentado pelo INSS, e possui diversos empréstimos consignados, com parcelas sendo descontadas em seus proventos de aposentadoria, que são depositados em conta bancária mantida pela instituição financeira requerida. Ocorre que o requerente observou nos pagamentos efetuados pelo INSS, que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber pois foi verificado contrato de empréstimo nº590163866, não contratado em seu benefício. Com efeito, a prova pericial colacionada, comprova que a requerida assinou e anuiu com as cláusula do contrato de empréstimo.Cabe destacar que a parte requerida não impugnou o(s) referido(s) documento(s),limitando-se a negar, de forma genérica, que não realizou qualquer contratação com a parte autora.

Ressalta-se que o laudo pericial grafotécnico concluiu que as assinaturas apostas no referido documentos é verdadeira, porquanto partiram do punho escritor do requerente. De acordo com o(a) perito(a) subscritor(a) do laudo, as assinaturas de punho da autora convergem das assinaturas apostas nos contratos de fls. 63/64.

Em caso análogo ao destes autos, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais.

Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contrato assinado, cópias dos documentos pessoais da autora e comprovação da disponibilização do crédito.

Impugnação genérica. Despicienda a produção de prova pericial porquanto não há indícios de fraude. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Autora que não noticiou o furto ou roubo de seus documentos. Assinatura aposta semelhante a olho nu à da autora. Réu que agiu com cautela e observância Instrução Normativa

INSS/PRES nº 28/2008 quando da Contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC. Empréstimo efetivamente disponibilizado na conta da autora e não devolvida até o momento. Ademais, valores descontados que ainda não superaram o depósito. Inocorrência de dano moral. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, rejeitada preliminar, com majoração da verba honorária” (TJSP; Apelação Cível 1000761-22.2021.8.26.0311; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021 – grifo meu).

Finalmente, e não menos importante, é ônus daquele que argui a nulidade do negócio jurídico comprovar quaisquer a existência dos vícios capazes de macular a avença

(erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, simulação e fraude contra credores). Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação 0004144-76.2014.8.26.0438; Relator (a): Rômulo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro: 23/08/2017.

Não se desincumbindo a parte de demonstrar os referidos vícios, presume-se que o negócio jurídico é válido e eficaz, impondo-se aos contratantes o cumprimento da avença, com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos existem para serem cumpridos, pois fazem lei entre as partes.

Discorrendo sobre a força obrigatória do contrato, Orlando Gomes esclarece que, "celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos" (GOMES, Orlando. Contratos. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 36 - grifo meu). Em suma, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais.

Do que foi exposto, conclui-se que as partes aceitaram as condições e cláusulas do contrato entre elas firmado, razão pela qual não há motivo jurídico para descon sideração ou modificação de suas estipulações, mesmo porque não há nulidade absoluta a ser declarada.

Em suma, não há nenhuma prova nos autos de erro ou outra circunstância capaz de macular a livre manifestação de vontade dos contratantes, que tinham plena consciência das consequências das obrigações que teriam de assumir por ocasião da formalização do contrato.

Não pode o requerente, pessoa plenamente capaz, após ter manifestado livremente sua vontade de celebrar o contrato, questionar posteriormente a validade do instrumento, alegando vício que não logrou demonstrar. E mesmo nas hipóteses em que o consumidor é pessoa com pouca instrução, ou mesmo analfabeta, tal circunstância, por si só, não lhe retira a capacidade para a prática dos atos da vida civil, tampouco permite que se presuma a sua incapacidade para celebrar contratos.

Conclui-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes é válido e que o demandante tinha ciência e anuiu aos termos do referido instrumento contratual, impondo-se às partes o cumprimento da avença.

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

2. Condene o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Também condene o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência em relação à parte requerente, nos termos do § 3º, do artigo 98, do CPC.

Se o caso, certifiquem-se os honorários dos advogados das partes nos termos do Convênio Defensoria/OAB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Penápolis, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA